

1002804-98.2021.8.26.0191

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Rodrigo de Azevedo Costa

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... com eventos previsíveis como em casos de roubo ou furto ocorridos dentro de estacionamentos ou bancos.

Ao que consta, o terceiro, simplesmente, desferiu vários socos contra os requerentes por aparentemente motivo fútil,. Desse modo, ainda que lamentável a ocorrência no interior do estacionamento, cujo fluxo de pessoas é possível, não pode a requerida ser responsabilizada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002804-98.2021.8.26.0191 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002804-98.2021.8.26.0191

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Rogério Silva Cerqueira Alves e outro

Condomínio Ordinário do Shopping Leste Aricanduva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Azevedo Costa

Vistos.

ROGERIO SILVA ALVES e MAYARA FATEL ALVES ajuizaram a presente demanda e por ela pretendem indenização por danos morais contra CONDOMÍNIO ORDINÁRIO SHOPPING LESTE ARICANDUVA.

Informaram que no dia 1º de maio de 2021, um sábado, por volta das 11h00, se dirigiram ao Shopping requerido, eis que na entrada, passaram lentamente, com receio de que o teto do carro em que estavam – que era mais alto em razão de baú nele instalado – raspasse no teto da garagem.

A par disso, informaram que de um veículo que atrás deles estava, o motorista teria reclamado de forma grosseira da lentidão. Informaram que o veículo seria um Honda Fit placas DRH 9763.

Nessa senda, deram conta de que ao estacionarem, o motorista desse carro teria se aproximado de forma inesperada e agredido fisicamente o requerente com socos, também atingindo a requerente, momento após o qual fugiu.

Relatam terem dado ciência do ocorrido a seguranças do requerido, que por sua vez, foram ao auxílio dos requerente. Todavia, não foram atrás do agressor e chamaram o supervisor dos trabalhos.

Entendem que os seguranças deveriam ter ido atrás do agressor e impedido sua saída do local. Daí o mote do pedido de indenização, eis que segundo sustentam, se preferiu à observância de regras administrativas e burocráticas a terem ido atrás do agressor – providência que teria impedido fosse ele levado às autoridades.

Entendem, portanto, ter havido falha na prestação de serviço, e bem por tal razão o manejo da demanda em apreço.

Houve emenda à petição inicial às fls. 34/41.

Recebida a emenda e determinada a citação (fls. 42), veio a contestação às fls. 49/64. Nessa oportunidade o requerido sustentou a improcedência do pedido.

Réplica às fls. 99/104.

É o relato do essencial. Fundamento e decido, eis que a controvérsia apresentada prescinde de maior dilação probatória, bastando o quanto nos autos há.

Posto isso, na hipótese dos autos o motivo ensejador da demanda repousa no fato de não terem os seguranças do requerido buscado obstar a saída do agressor das dependências do Shopping, tendo optado por levarem o fato ao seu superior. Esse é o mote da irresignação.

Sustentam que teria havido a prevalência de uma observação administrativa a eventual busca pelo agressor. Tal postura, contudo, não é ensejadora de danos aos requerentes.

A irresignação está em terem sofrido os requerentes agressão nas dependências do Shopping requerido, assim como na postura dos seguranças, que segundo alegam os requerentes, foi inadequada, a denotar falha no serviço prestado. Sustentam que eles deveriam ter obstado a saída do agressor das dependências do Shopping e não se ocupado de relatar por primeiro, o fato a seu superior

Observe-se que a requerida comprovou não ter concorrido para o evento danoso, decorrente de conduta do agressor, o terceiro Renan Garcia Barbosa. A requerida acostou aos autos fotos (fls. 94/95), não impugnados pelos requerentes, em que mostram que os seguranças não estavam perto do local da agressão.

Vale dizer: muito embora o evento tenha ocorrido dentro dos limites do estacionamento da requerida, não houve qualquer ato praticado por seus funcionários que tenha contribuído para a situação, já que os atos praticados pelo terceiro, na forma como narrada pelos requerentes, se deram de forma imprevisível e sem que os fornecedores serviço pudessem prever ou impedir a sua ocorrência.

Não há como prever a atitude do terceiro que deliberadamente age contra o patrimônio de outro usuário do serviço prestado pelos fornecedores, não se confundindo com eventos previsíveis como em casos de roubo ou furto ocorridos dentro de estacionamentos ou bancos.

Ao que consta, o terceiro, simplesmente, desferiu vários socos contra os requerentes por aparentemente motivo fútil,. Desse modo, ainda que lamentável a ocorrência no interior do estacionamento, cujo fluxo de pessoas é possível, não pode a requerida ser responsabilizada pelo evento, já que rompido o nexo causal pela conduta do transgressor Renan, tal como narrado pelos próprios requerentes, contra quem poderão promover nova ação.

Ressalta-se que os próprios requerentes identificaram o terceiro causador do dano, fato que foi informado inclusive à autoridade policial (fls. 116/150), restando evidenciada a culpa exclusiva de terceiro, identificado, em face do qual deverá ser pleiteado o ressarcimento dos danos.

Neste sentido: "REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Consumidor que estacionou o veículo em vaga disponibilizada em estacionamento mantido pela corré e conveniado ao banco réu – Ocupante de outro veículo que teria descido de seu carro e danificado o carro do autor com uma chave em retaliação a batida de portas – Fato exclusivo de terceiro – Incidência da excludente prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Sem hipótese para responsabilização especial dos fornecedores pela guarda do veículo – Ausência de nexo causal – Ação improcedente – Sentença reformada. Recursos providos" (grifo meu). (TJSP; Apelação Cível 1016073-40.2018.8.26.0506; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 02/04/2019);

"Dano moral. Autor agredido fisicamente em shopping por outros frequentadores Não condenação do shopping suficientemente fundamentada. Briga entre clientes constitui fato de terceiro que escusa shopping de responsabilidade (CDC 14 § 3º II). Ofensa imprevisível sobre a qual o shopping nada podia fazer Incabível analogia com súmula 130 do STJ (responsabilidade por furto em veículo estacionado no estabelecimento). Disparidades marginais entre testemunhos não comprometem coincidência relativamente à autoria da agressão. Outros participantes da briga condenados por falso testemunho por tentarem inocentar autor da agressão Condenação bem fundada em provas testemunhais Recursos improvidos." (TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1003050-67.2014.8.26.0344, rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. em 29.07.17);

"RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO, CAUSADOS POR OUTRO CONDUTOR. IDENTIFICAÇÃO DO REAL CAUSADOR DO DANO. DEMANDA DIRIGIDA AO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SITUAÇÃO EM QUE NÃO INCIDE O DISPOSTO NA SÚMULA 130 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Quando perfeitamente identificado o motorista do outro veículo responsável pela colisão no automóvel da autora, é contra este que deve ser movida a demanda de reparação de danos, pois a responsabilidade da empresa que explora o estacionamento não abrange os danos causados por terceiros que não sejam seus empregados ou prepostos. Trata-se de fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da empresa que explora o estacionamento. 2. Embora inegável o natural aborrecimento da autora, não é circunstância que autoriza a reparação por dano moral, porque inócurre qualquer ofensa a direito personalíssimo. Assim, possível reparação, em tais circunstâncias, redundaria em inegável locupletamento indevido de parte da autora. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido" (TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Cível nº 71002711232, Relator: Ricardo Torres Hermann, j. 17/03/2011).

Em situações análogas, também se reconheceu a irresponsabilidade do shopping: RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Ação de Indenização movida por usuário de shopping pautado em afirmada conduta omissiva e negligente dos seguranças do estabelecimento réu, seguranças estes que teriam falhado ao não intervir em discussão que culminara com agressão na saída do Shopping Center, após problemas enfrentados pelo autor com outro usuário na cancela de liberação dos veículos. Improcedência do pedido na origem. Inconformismo recursal. Insubsistência. Má prestação do serviço não caracterizada. Shopping que demonstra ter havido intervenção eficaz, nos limites do possível, na contenda estabelecida entre os usuários. Contexto probatório indicativo de culpa exclusiva da vítima pelo evento lesivo. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II do CDC. Dever de indenizar bem afastado. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0347305-92.2009.8.26.0000; Relator (a): Alexandre

Bucci; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 26/08/2014; Data de Registro: 28/08/2014).

Responsabilidade civil - Agressão física em estacionamento de shopping - Procedência em parte - Inconformismo - Reconhecida, de ofício, a nulidade da r. sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização material, pois não houve pedido neste sentido - Não é o caso de responsabilizar o estabelecimento comercial, pois o evento danoso é resultado de culpa exclusiva da consumidora e de sua colega (art. 14, § 3º, II, do CDC) - Sentença mantida no tocante à ausência de responsabilidade do estabelecimento e reconhecida a nulidade no tocante à indenização material - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0008391-68.2013.8.26.0072; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016).

Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Academia de ginástica. Agressão praticada por aluno a outro no vestiário, com sequelas graves (perda da visão do olho esquerdo) para o agredido. Pretensão indenizatória dirigida por esse e pela companheira contra a academia e o shopping center em que instalada. Ausência todavia de fato do serviço ou déficit de segurança imputáveis à academia pelo fato em si da ocorrência da agressão. Desentendimento motivado por suspeita de furto. Ato de terceiro estranho ao serviço e totalmente desvinculado da esfera de prestação desse. Irrelevância da ocorrência do entrevero nas dependências do estabelecimento. Inexistência de dever de incolumidade a esse ponto. Evento imprevisível e inevitável. Caracterização de fortuito externo. Ausência de caracterização, por outro lado, de culpa direta da academia em relação às circunstâncias do evento. Impossibilidade de providenciar seguranças em número tal que impeçam agressões entre os frequentadores. Inocuidade da instalação de câmeras de segurança, que não teriam a eficácia de impedir a agressão em si. Ocorrência do fato, ademais, em vestiário, ambiente incompatível com a instalação de tais equipamentos de vigilância. Deficiência no atendimento ao primeiro autor imediatamente após a agressão, por outro lado, não devidamente demonstrada, além de ser irrelevante para a caracterização de dano moral autônomo, inexistindo qualquer nexo causal para com as sequelas da agressão tampouco sendo fator de agravamento. Sentença de parcial procedência, limitadamente à academia, reformada, com julgamento de improcedência da demanda quanto a ambos os réus. Denúnciação da lide formulada pelo shopping center em face de seguradora prejudicada, com exclusão da condenação do denunciante em honorários advocatícios. Apelação dos corréus Smart Fit e Condomínio Campinas Shopping Center provida. Apelo dos autores desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000598-54.2015.8.26.0084; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

Ao final, não se verifica nenhuma conduta omissiva ou negligente por parte do shopping que pudesse ter gerado nos requerentes danos morais.

Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes, nos termos do artigo 487, inciso I do C.P.C.. Condeno os requerentes no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o demandado, observando a justiça gratuita, a qual estendo para todos os atos do processo, não sendo possível, assim, realizar a execução de honorários, exceto se comprovada, previamente, a mudança da capacidade econômica da parte.

P.R.I.C..

Ferraz de Vasconcelos, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA